

ANÁLISE JURÍDICA

Homicídio Praticado por Motorista de Aplicativo

Caso Jonas Francisco Leite Lima — São Bernardo do Campo, 10 de abril de 2026

1. Resumo Fático

Na madrugada de **10 de abril de 2026**, em **São Bernardo do Campo**, no ABC Paulista, Jonas Francisco Leite Lima, 26 anos, e um amigo de 19 anos pediram uma corrida pelo aplicativo Uber após assistir a um jogo de futebol no Pokas Bar. Durante o trajeto em um BYD branco, Jonas passou mal em razão da ingestão de bebida alcoólica e abriu a porta do veículo por duas vezes para vomitar.

O motorista **Carlos Augusto Coelho da Silva**, 43 anos, interrompeu a corrida na Avenida Moinho Fabrini e determinou o desembarque imediato dos passageiros. Ao sair, o amigo de Jonas bateu a porta do veículo com força, desencadeando discussão acalorada e troca de agressões físicas na via pública, integralmente captadas por câmeras de segurança. Durante o embate, Carlos desferiu **golpe de canivete no abdômen de Jonas**. A vítima foi socorrida e veio a óbito no hospital.

Carlos fugiu do local, sendo localizado a aproximadamente dois quilômetros e **preso em flagrante**. Em depoimento, alegou legítima defesa, sustentando que Jonas portava o canivete e que ele o teria tomado para se defender. O amigo da vítima negou categoricamente tal versão. Carlos foi indiciado por homicídio no **3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo**. A **Uber desativou a conta do motorista** e informou que a corrida era coberta por seguro, com contato posterior à família.

2. Cenário Legislativo Vigente

Antes do ingresso no mérito, é metodologicamente indispensável mapear as alterações legislativas recentes ao Código Penal que compõem o quadro normativo **vigente na data do fato**. Nenhuma das novidades incide materialmente sobre o caso concreto, mas o raciocínio de afastamento precisa ser fundamentado, não apenas presumido.

A **Lei 14.994/2024** tornou o feminicídio crime autônomo, inserindo o art. 121-A no Código Penal e removendo o antigo inciso VI do §2º do art. 121. A **Lei 15.134/2025** acrescentou novas qualificadoras voltadas a vítimas do sistema de justiça e crimes praticados em instituições de ensino. A **Lei 15.159/2025** alterou o art. 1º, I, da Lei 8.072/90 para referenciar 'homicídio qualificado (art. 121, §2º)' sem elencar incisos específicos, ampliando tecnicamente a remissão ao rol de qualificadoras. A **Lei 15.384/2026** criou o vicaricídio (art. 121-B) e o incluiu no rol de crimes hediondos.

A conclusão sobre todas elas é uniforme: **nenhuma retroage para prejudicar o réu**, por força do art. 5º, XL, da Constituição Federal e do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal. Persistem, portanto, **as regras gerais da irretroatividade da lei penal mais gravosa**, da aplicação imediata da lei processual penal com preservação dos atos já praticados, e da ultra-atividade das leis excepcionais nos fatos ocorridos durante sua vigência.

Quadro 1 — Legislação Recente e Incidência no Caso

Lei 14.994/2024	Feminicídio como tipo autônomo (art. 121-A CP). Remove o inciso VI do §2º do art. 121.	Não incide. <i>Ausência de razão de condição do sexo feminino.</i>

Lei 15.134/2025	Novas qualificadoras voltadas a vítimas do sistema de justiça e crimes em instituições de ensino (inciso X e §2º-C do art. 121).	Não incide. <i>Vítima e contexto não se enquadram nos tipos protetivos.</i>
Lei 15.159/2025	Altera art. 1º, I, da Lei 8.072/90 para referenciar 'homicídio qualificado (art. 121, §2º)' sem elencar incisos específicos.	Não retroage para prejudicar. <i>Aplica-se ao caso na redação vigente em 10.04.2026.</i>
Lei 15.384/2026	Cria art. 121-B (vicaricídio) e o inclui no rol de crimes hediondos.	Não incide. <i>Ausência de finalidade vicária.</i>

3. Esfera Penal: Tipificação e Qualificadoras

3.1 Homicídio Doloso (Art. 121, Caput, do Código Penal)

O fato narrado amolda-se, em tese, ao crime de **homicídio doloso simples**, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, com pena de reclusão de seis a vinte anos. O dolo relevante é, ao menos, o **dolo direto**: Carlos empunhou um canivete e o utilizou contra a região abdominal de Jonas, zona notoriamente vital do corpo humano. O uso voluntário de arma branca em área letal afasta qualquer cogitação de homicídio culposo, pois a consciência do risco de morte é inerente a tal conduta. Há espaço, ainda, para argumentar a existência de **dolo eventual**, na medida em que o agente assumiu o risco do resultado ao empregar instrumento cortante em órgão vital durante altercação.

3.2 Qualificadora do Motivo Fútil (Art. 121, §2º, II, do CP)

A qualificadora hoje mais plausível, em tese, é a do **motivo fútil**. Matar alguém em decorrência de um mal-estar estomacal, da abertura de uma porta de veículo e de uma discussão banal revela manifesta **desproporção entre o estímulo e o resultado letal**. O móvel é flagrantemente banal e causa repulsa porque escancara profundo menosprezo pela vida humana.

O **STJ** tem reiterado que a discussão anterior, por si só, não afasta essa qualificadora. O *AgRg no REsp 1.573.829/SC*, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca e julgado em

09.04.2019, consolidou a tese de que a análise da futilidade no caso concreto é **questão soberana do Conselho de Sentença**, não cabendo ao juiz togado afastá-la na pronúncia. Esse entendimento é reiterado no *AgRg no REsp 1.885.397/MG*, Quinta Turma, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 01.12.2020. Se reconhecida a qualificadora, a pena passa a reclusão de **doze a trinta anos** e o crime é considerado hediondo nos termos da Lei 8.072/90.

3.3 Qualificadora do Recurso que Dificultou a Defesa (Art. 121, §2º, IV, do CP)

Mais controvertida é a qualificadora do **recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima**. As próprias imagens captadas pelas câmeras de segurança apontam troca de agressões fora do veículo, o que enfraquece a ideia de emboscada, insídia ou ataque surpresa. O *REsp 1.713.312/RS*, Sexta Turma, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, com DJe em

Análise Jurídica Integrada — GPT Pro + Perplexity + Deep Think | Caso Jonatas x Motorista Uber | 3

03.04.2018, registrou que o simples fato de o agente estar armado e a vítima desarmada não basta, por si só, para caracterizar a qualificadora, sendo a surpresa o fator diferencial.

Ainda assim, o STJ é firme em dizer que o **decote de qualificadoras na pronúncia** só cabe quando elas forem **manifestamente improcedentes ou descabidas**, como se assentou no *HC 368.976/SC*, Quinta Turma, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 25.10.2016. Portanto, essa qualificadora se apresenta como juridicamente discutível, mas não obviamente inviável já na fase de pronúncia.

3.4 Homicídio Privilegiado (Art. 121, §1º, do CP)

No campo defensivo, a via subsidiária mais previsível é a tentativa de reconhecimento do **homicídio privilegiado** por domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação. Os requisitos são cumulativos: domínio de violenta emoção, decorrente de injusta provocação da vítima e com imediatidade temporal entre a provocação e o crime. A irritação com o vômito, a porta batida ou a desavença de rua não autoriza automaticamente o privilégio.

A convivência entre privilégio e qualificadora só é admitida quando a qualificadora for de **natureza objetiva**. O STJ reiterou esse entendimento no *HC 199.602/SP*, Sexta Turma, relatado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 11.03.2014, ao firmar que não há incompatibilidade na coexistência de qualificadora de caráter objetivo com a forma privilegiada, cuja natureza é sempre subjetiva. Nessa hipótese, o **homicídio qualificado-privilegiado não é hediondo**, conforme posição consolidada do STF e do STJ.

Quadro 2 — Qualificadoras do Homicídio: Plausibilidade e Fundamento

Motivo fútil	Art. 121, §2º, II, CP	ALTA	Manifesta desproporção entre o episódio deflagrador (mal-estar, batida de porta) e o resultado morte.
Recurso que dificultou a defesa	Art. 121, §2º, IV, CP	MÉDIA	Câmeras mostram briga coletiva, enfraquecendo a ideia de emboscada ou ataque surpresa; discutível, mas não manifestamente improcedente.
Motivo torpe	Art. 121, §2º, I, CP	BAIXA	Material público disponível não descreve, com segurança técnica, móvel torpe em sentido estrito.
Meio cruel	Art. 121, §2º, III, CP	BAIXA	Modo de execução não autoriza tal conclusão sem laudo pericial e exame mais completo da dinâmica.

4. Legítima Defesa e seus Limites

A tese central da defesa é a **legítima defesa** do art. 25 do Código Penal. O instituto exige, de forma cumulativa, quatro requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; uso moderado dos meios necessários; e proteção de direito próprio ou de outrem. Ausente qualquer desses pressupostos, a excludente não se configura. O Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) acrescentou parágrafo único ao art. 25, criando hipótese específica para agentes de segurança pública em situação de reféns, dispositivo inaplicável ao caso.

A narrativa apresentada por Carlos, de que Jonatas portava o canivete e que ele o teria tomado para se defender, esbarra em duas **fragilidades probatórias graves**. A primeira é que o amigo de Jonatas negou categoricamente que a vítima andasse armada. A segunda é que as imagens de câmera de segurança capturam o momento em que Carlos avança em direção aos passageiros, comportamento **incompatível com postura defensiva**. Além disso, a fuga imediata do local após o fato é comportamento que, em regra, contraria a dinâmica de quem age amparado pela lei.

Ainda que se cogitasse de uma situação em que os passageiros tenham iniciado a agressão

física, a resposta do motorista com canivete na região abdominal implicaria **desproporcionalidade entre o meio de ataque e o meio de defesa**, configurando excesso e afastando a plena legítima defesa. O *AgRg no AREsp 1.926.069/MT*, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.11.2021, fixou que o reconhecimento da excludente está condicionado ao preenchimento de todos os requisitos legais, sendo inviável o seu reconhecimento quando ausente qualquer deles. À luz do que hoje se conhece publicamente, **a absolvição sumária por legítima defesa** não parece bastante. A jurisprudência pacífica do STJ exige que a prova da excludente seja cabal, unívoca e peremptória para justificar o afastamento imediato da imputação. O próprio *AgRg no HC 891.584/MA*, Sexta Turma, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 05.11.2024, reafirma que o elemento subjetivo do tipo não pode ser imputado por mera presunção, o que expõe, por simetria lógica, a fragilidade de qualquer tese absolutória que dependa de reconstrução especulativa da dinâmica dos fatos.

5. Excesso Punível (Art. 23, Parágrafo Único, do CP)

Independentemente da discussão sobre quem portava o canivete, persiste a análise do **excesso punível** do art. 23, parágrafo único, do Código Penal. O excesso pode ser **doloso**, quando o agente, ciente de que já afastou o perigo, continua a agir, ou **culposo**, quando ultrapassa os limites por imprudência, negligência ou imperícia.

O STJ consolidou o entendimento de que o excesso culposo na legítima defesa possui **natureza desclassificatória**: se os jurados reconhecerem que o réu agiu inicialmente em legítima defesa, mas com excesso por culpa, a condenação será por *homicídio culposo*, e essa tese deve ser objeto de quesitação própria e autônoma no Tribunal do Júri, por força do art. 483, §4º, do CPP. Esse entendimento foi reafirmado no *REsp 2.043.554/AL*, Terceira Seção, relatado pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 06.11.2025, DJe 12.11.2025.

No presente caso, o fato de o agente ter utilizado arma branca de maneira deliberada em região letal **difículta o enquadramento no excesso culposo**, que pressupõe falta de controle não intencional. O cenário mais compatível com os fatos narrados aponta para o **excesso doloso** ou para a tipificação direta por homicídio doloso, o que, na pior hipótese para a acusação, não afasta a sanção penal relevante, mas pode deslocar o debate classificatório perante o Conselho de Sentença.

6. Crime de Rixa (Art. 137 do CP)

As cenas captadas pela câmera de segurança mostram uma **briga coletiva entre três pessoas**, com troca de socos. Isso levanta, em tese, a incidência autônoma do **crime de rixa** do art. 137 do Código Penal, que tipifica a conduta de participar de luta desordenada entre três ou mais pessoas.

Na **rixa qualificada pelo resultado morte**, todos os rixosos respondem pela rixa qualificada pelo simples fato da participação, independentemente de quem causou o resultado. Porém, quando se identifica o autor específico do resultado grave, esse responde em **concurso material** pelo crime de rixa qualificada e pelo homicídio. Na prática, a imputação principal ao motorista Carlos será o homicídio doloso, que **absorve a rixa**, pois a morte já é o próprio resultado do homicídio e não pode ser computada duplamente. O amigo de Jonas, que participou da briga, poderia, em tese, responder pela rixa do art. 137, caput, embora isso seja menos provável na prática processual, dada a dinâmica narrada.

7. Responsabilidade Civil da Uber

Na esfera cível, a responsabilidade mais evidente é a do próprio motorista. A discussão sobre a **responsabilidade da plataforma** é mais sofisticada e demanda análise dogmática cuidadosa. A Uber afirmou que a corrida era coberta por seguro e que a seguradora entraria em contato com a família. Esse anúncio, contudo, não esgota o debate jurídico.

O CDC incide de forma incontornável. O **art. 14 do CDC** impõe responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito do serviço, independentemente de culpa. O **art. 34 do CDC** estipula a responsabilidade solidária do fornecedor pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos, fundamento normativo adicional que reforça a tese indenizatória. A Uber cadastra motoristas e os coloca em contato com passageiros, gerenciando todas as fases da contratação e da execução do transporte, razão pela qual não pode se equiparar a mera intermediadora tecnológica quando o dano emana do próprio prestador do serviço.

A chave da discussão está na distinção entre **fortuito interno** e **fortuito externo**. O STJ, no *REsp 2.018.788/RS*, Terceira Turma, relatado pelo Ministro Moura Ribeiro, julgado em 20.06.2023, afastou a responsabilidade da Uber por assalto praticado por *passageiro contra motorista*, por se tratar de fortuito externo. Esse precedente, porém, **não resolve o presente caso**: aqui o agressor foi o próprio condutor **credenciado**, inserido na operação econômica da empresa, o que mantém intacta a responsabilidade da plataforma pela prestação de serviço defeituoso e pelo risco criado pela atividade. Precedentes do STJ sobre a **cláusula de incolumidade** no transporte de passageiros, como o *REsp 1.354.369/RJ*, Quarta Turma, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 05.05.2015, e o *REsp 1.715.816/SP*, Primeira Turma, relatado pelo Ministro Sérgio Kukina, julgado em 02.06.2020, reforçam a solidez dessa tese indenizatória.

A família de Jonatas poderá ajuizar ação de reparação de danos morais e materiais em face da Uber, com base nos arts. **927 e 948 do Código Civil** combinados com o art. 14 do CDC. O valor do seguro eventualmente pago não afasta a possibilidade de cobrança de danos morais em ação autônoma, questão já reconhecida como passível de análise judicial pelo STJ. Em síntese, a tese indenizatória contra a plataforma é **juridicamente relevante e fundada**, ainda que não automática, e deve ser construída com atenção à prova da correlação entre a atividade gerenciada pela Uber e o dano causado pelo seu motorista durante corrida ativa.

8. Aspectos Processuais

Por se tratar de crime doloso contra a vida, a competência para julgamento é do **Tribunal do Júri**, nos termos do art. 5º, XXXVIII, 'd', da Constituição Federal. O procedimento especial do júri (arts. 406 a 497 do CPP) comporta fase de instrução perante o juiz singular, com encerramento por decisão de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária.

Carlos foi preso em **flagrante delito** (art. 302 do CPP). Na audiência de custódia, o Ministério Público pleiteará a conversão em **prisão preventiva** (art. 310 do CPP), com fundamento nos requisitos do art. 312 do CPP: garantia da ordem pública, em razão da natureza violenta do crime e do uso de arma branca; conveniência da instrução criminal; e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, dado que o réu fugiu imediatamente após o fato.

O juiz togado, ao decidir a pronúncia, deve ser comedido e não pode prejudicar a defesa com linguagem excessiva, sob pena de nulidade por **excesso de linguagem**. O STJ assentou essa

limitação no *REsp 1.575.493/RS*, Sexta Turma, relatado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 17.03.2016. A **Súmula 21 do STJ** é relevante no fluxo temporal: pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, súmula aplicada no *RHC 207.861/BA*, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.04.2025. A superação do *in dubio pro societate* na fase de pronúncia decorre de evolução jurisprudencial recente — o STJ afirmou expressamente, no *REsp 2.091.647/DF*, Sexta Turma, relatado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26.09.2023, que o princípio não tem amparo no ordenamento jurídico —, o que impõe **standard probatório racional e robusto** para a pronúncia, padrão que o acervo audiovisual e testemunhal deste caso atende com consistência.

9. Controvérsias Jurídicas Pertinentes

O quadro abaixo sistematiza as principais controvérsias que estruturarão o debate perante o Tribunal do Júri, com indicação do impacto processual de cada uma e da posição atual dos Tribunais Superiores.

Quadro 3 — Controvérsias Jurídicas e Posição Jurisprudencial

Legítima defesa x homicídio doloso	Define a existência de crime ou de excludente de ilicitude	Exige agressão injusta atual ou iminente, proporcionalidade e moderação. <i>STJ, AgRg no AREsp 1.926.069/MT, Quinta Turma, 09.11.2021.</i>
Excesso doloso x excesso culposo	Define o título de imputação (homicídio doloso ou culposo)	Excesso culposo tem natureza desclassificatória e exige quesitação autônoma no Tribunal do Júri. <i>STJ, REsp 2.043.554/AL, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.11.2025, DJe 12.11.2025.</i>

Homicídio simples x qualificado por motivo fútil	Define a pena (6 a 20 anos x 12 a 30 anos) e a hediondez	Questão soberana do júri. Discussão anterior não afasta automaticamente a qualificadora. <i>STJ, AgRg no REsp 1.573.829/SC, Quinta Turma, 09.04.2019.</i>
---	--	---

Privilégio x qualificadora subjetiva	São mutuamente excludentes	Compatíveis apenas quando a qualificadora for de natureza objetiva. <i>STJ, HC 199.602/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.03.2014. Homicídio privilegiado-qualificado não é hediondo: STJ, HC 43.043/MG e HC 144.196/MG.</i>
Responsabilidade civil da Uber	Define as indenizações devidas à família da vítima	Responsabilidade objetiva do prestador de serviço (CDC, arts. 14 e 34). Agressor é o próprio motorista credenciado, o que afasta a alegação de fortuito externo. <i>Distinção com STJ, REsp 2.018.788/RS, Terceira Turma, 20.06.2023.</i>

10. Prognóstico e Conclusão

O cenário mais provável, com base no que hoje se conhece publicamente, é a **pronúncia de Carlos Augusto Coelho da Silva por homicídio doloso perante o Tribunal do Júri**, com espaço real para o Ministério Público sustentar a qualificadora do motivo fútil e com debate mais instável sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O racional que sustenta essa conclusão é **triplo**. Primeiro, a fuga imediata do local é comportamento incompatível com quem age em legítima defesa, pois quem se defende legitimamente, em regra, aguarda as autoridades. Segundo, o uso deliberado de canivete em região abdominal, dotada de órgãos vitais, evidencia ao menos **dolo eventual** em relação ao resultado morte, tornando o crime doloso independentemente da discussão sobre quem iniciou a agressão física. Terceiro, mesmo que se admita alguma provocação pelos passageiros, a resposta com instrumento capaz de causar morte é **desproporcional**, configurando excesso punível que não afasta a responsabilidade penal.

A tese de legítima defesa, tal como formulada até agora, não apresenta os elementos de certeza cabal e inequívoca que o STJ exige para a absolvição sumária. Ela depende de que se acredite na versão do motorista sobre o porte do canivete pela vítima, versão negada pela única testemunha ocular e possivelmente contraditada pelas imagens. O requisito da moderação também não se sustenta com facilidade diante do uso de arma branca em área letal contra pessoas que, segundo as imagens, possivelmente estavam desarmadas e parcialmente intoxicadas.

Na esfera civil, a família terá perspectiva jurídica **relevante e fundada** em ação indenizatória contra o motorista Carlos, perspectiva essa que se estende à plataforma Uber, ainda que com fundamentação mais sofisticada e necessidade de construção probatória. O reconhecimento da responsabilidade objetiva da Uber, com base nos arts. 14 e 34 do CDC e na teoria do risco do empreendimento, é **juridicamente sustentável**, dado que o crime foi praticado durante corrida ativa, pelo próprio motorista credenciado, afastando a analogia defensiva do fortuito externo.

11. Visualizações: Prognóstico e Mapa Mental

11.1 Gráfico de Prognóstico — Robustez das Teses Jurídicas

O gráfico abaixo representa a robustez estimada de cada tese jurídica relevante no caso, considerando o conjunto probatório público disponível, o estado atual da jurisprudência dos Tribunais Superiores e a posição convergente dos três documentos analisados. Os percentuais não têm valor matemático preciso: expressam a avaliação qualitativa integrada dos três corpora.

